본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

서 울 중 앙 지 방 법 원

제 6 3 민 사 부

판 결

사 건	2016가합534984 부정경쟁행위금지 등 청구의 소
원 고	1. 주식회사 A
	2. B
	3. C회사
	4. D회사
	원고들 소송대리인 법무법인 (유한) 태평양
	담당변호사 이명규, 이재엽, 유재규
피 고	주식회사 E
	소송대리인 법무법인 연두
	담당변호사 손보인, 임영환
변 론 종 결	2017. 5. 30.
판 결 선 고	2017. 6. 15.

주 문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

청 구 취 지

1. 피고는, 별지1 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출, 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 별지2 목록 기재 문구 및 그래프가 사용된 광고물과 별지3 목록 기재 마케팅 자료를 사용하여서는 아니 되며, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 있는 별지1 목록 기재 제품의 완제품 및 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건)과 별지2 목록 기재 광고물 및 별지3 목록 기재 마케팅 자료를 폐기하라.
2. 피고는 원고 주식회사 A에게 150,000,000원, 원고 B에게 30,000,000원, 원고 C회사, 원고 D회사에게 각 10,000,000원 및 위 각 금원에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 금원을 각 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고들의 계약관계 및 치료방법의 개발경위

1) 원고 B(이하 '원고 B'라 한다)는 기존 통증치료로 관리되지 않는 만성통증, 암성통증 및 난치성 통증의 경감을 위하여 미세전류와 함께 무통증 정보를 신경으로 전달하는 내용의 '비침습적 무통증 신호요법'(Scrambler Therapy, 이하 '이 사건 치료방법'이라 한다)[1]을 연구하였다.

2) 원고 B는 자신이 설립하여 운영 중인 원고 C회사(이하 '원고 C'라 한다)과 함께 이 사건 치료방법에 근거한 의료기기 제조를 위하여 F회사(이하 '소외 회사'라 한다)와

1) 치료방법의 요지는 컴퓨터 프로그램을 이용하여 인공적으로 생성한 무통증 신호를 전극을 통하여 인체의 통각 신경전달 채널에 보내 환자의 뇌가 통증을 느끼지 않도록 하는 것이다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

계약을 체결하였고, 원고 주식회사 A(이하 '원고 A'라 한다)는 2007. 9. 25.경 소외 회사와 위 의료기기 제조를 위한 특허권(당시 출원 중) 및 노하우 등의 권리에 관하여 라이선스계약을 체결하였다.

3) 원고 B는 G일자 'H'이라는 명칭의 발명에 관한 특허를 출원하여 I일자 J로 등록되었다(이하 '이 사건 특허'라 한다).

4) 원고 B는 이 사건 치료방법에 관하여 2011. 7. 15. K, L, M, N와 함께 *"O"*이라는 논문을 'P'에 게재하였고(이하 '이 사건 제1저작물'이라 한다), 2012. N와 함께 *"Q"*이라는 내용으로 R의 정기회의에서 발표하였다(이하 '이 사건 제2저작물'이라 한다, 통틀어 이하 '이 사건 각 저작물'이라 한다).

5) 원고 B, C는 소외 회사와의 계약을 해지하고 이 사건 치료방법에 근거한 'S' 등의 의료기기 제조에 관한 모든 권리를 원고 D회사(현재 휴업 중, 이하 '원고 D'이라 한다)에게 양도하였다.

6) 원고 A는 소외 회사와의 계약관계로 확보했던 권리를 인수하기 위하여 원고 B, C, D과 2013. 1. 31.경 위 의료기기를 전 세계에 독점적으로 제조 및 공급하기로 하는 계약을 체결하였는데(이하 '이 사건 공급계약'이라 한다), 이 사건 공급계약은 제조 및 공급에만 제한된 것으로 이 사건 특허 등 일체의 지식재산권은 그 대상에서 제외되었다.

나. 원고 A의 제조 및 판매

1) 원고 A는 2011. 7. 7.경부터 이 사건 공급계약에 따라 이 사건 치료방법을 위한 'Scrambler Therapy 의료기'(모델명 : S, 이하 '원고 의료기기'라 한다)에 관하여 인증을 받아 제조 · 판매하고 있다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

2) 보건복지부장관은 2013. 2. 28. 이 사건 치료방법의 안정성과 유효성을 인정하여 이를 신의료기술로 지정하는 내용의 고시(보건복지부 고시 제2013-114호)를 하였고, 원고 의료기기를 이용한 치료가 비급여대상으로 인정되었다.

다. 피고의 제조 및 판매

1) 피고는 2015. 10. 13. 의료기기 제조업 허가를 받았고, 2016. 1. 6. 경피성통증완화전기자극장치 의료기기(별지1 목록 기재, 이하 '피고 의료기기'라 한다)에 관하여 품목허가를 받아 제조 · 판매하였다.

2) 피고는 원고 의료기기를 이용한 치료행위가 비급여대상이 되자, 건강보험심사평가원에 이 사건 치료방법에 관한 동등제품으로서 피고 의료기기를 이용한 치료행위도 비급여대상으로 신청하면서 이를 위한 구비서류 중 '국내외의 연구논문 등 관련자료'란에 이 사건 각 저작물의 제목, 임상주요내용, 임상방법, 결과, 결론 등을 기재하고 이 사건 제1저작물의 사본을 첨부하여 제출하였다.

3) 피고는 피고 의료기기를 제조 · 판매하면서 별지2 목록 기재 광고물과 별지3 목록 기재 마케팅 자료를 이용하였으나 이 사건 소가 제기된 이후 다른 광고물과 마케팅 자료(설명자료)를 사용하고 있다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8, 17, 18, 22, 23호증, 을 제2, 4, 7, 8, 9, 13, 17, 19호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)위반 또는 민법상 불법행위 주장에 대한 판단

가. 당사자들의 주장

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

1) 원고들의 주장

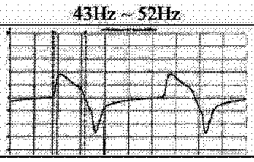
원고 B는 오랜 연구를 통하여 세계 최초로 이 사건 치료방법을 개발하였고, 원고들은 이 사건 치료방법을 실행하기 위한 의료기기의 개발 및 상용화를 위하여 다수의 임상시험과 마케팅을 하는 등 상당한 투자와 노력을 기울였는바, 그 과정에서 약 48억 원의 비용이 지출되었으며, 이러한 자료들은 원고 의료기기의 제조허가 및 사용방법 등에 대한 설명자료에 사용되었다. 따라서 이러한 임상시험자료와 이를 이용한 설명자료 등은 모두 원고들의 상당한 투자와 노력으로 만들어낸 성과물이다.

피고가 제조·판매하는 피고 의료기기는 이 사건 치료방법을 실행하기 위한 것으로 원고 의료기기와 출력주파수, 기본출력파형[2)3)], 전극의 부착위치 및 배치방법이 유사하고[4)], 모양 등의 외형[5)] 및 사용방법도 유사하다. 또한 피고는 피고 의료기기를

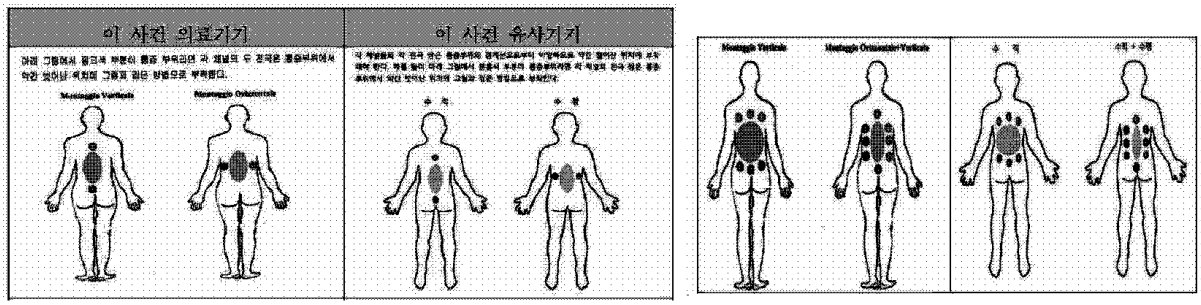
---

2) 이하 각주의 표에 기재된 '이 사건 의료기기'는 원고 의료기기를, '이 사건 유사기기'는 피고 의료기기를 각 의미한다.

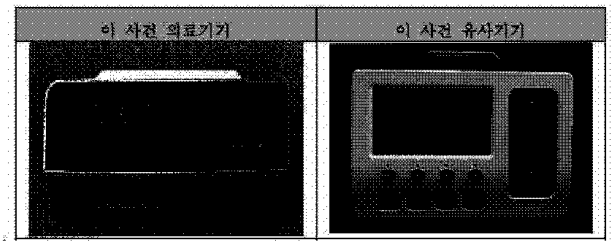
3)

구분	이 사건 의료기기	이 사건 유사기기
최대출력전류	5mA RMS (500Ω)	5.5mA @ 500Ω ± 10% 이내
출력주파수범위	43Hz ~ 52Hz	43Hz ~ 52Hz ± 10% 이내
기본출력파형		

4)



5)



본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

판매하면서 원고들의 성과물인 임상시험자료와 이를 이용한 설명자료 등을 무단으로 복제하여 별지2 목록 기재와 같은 문구 및 그래프가 사용된 광고물과 별지3 목록 기재 마케팅 자료(설명자료)를 사용하였다.[6)]

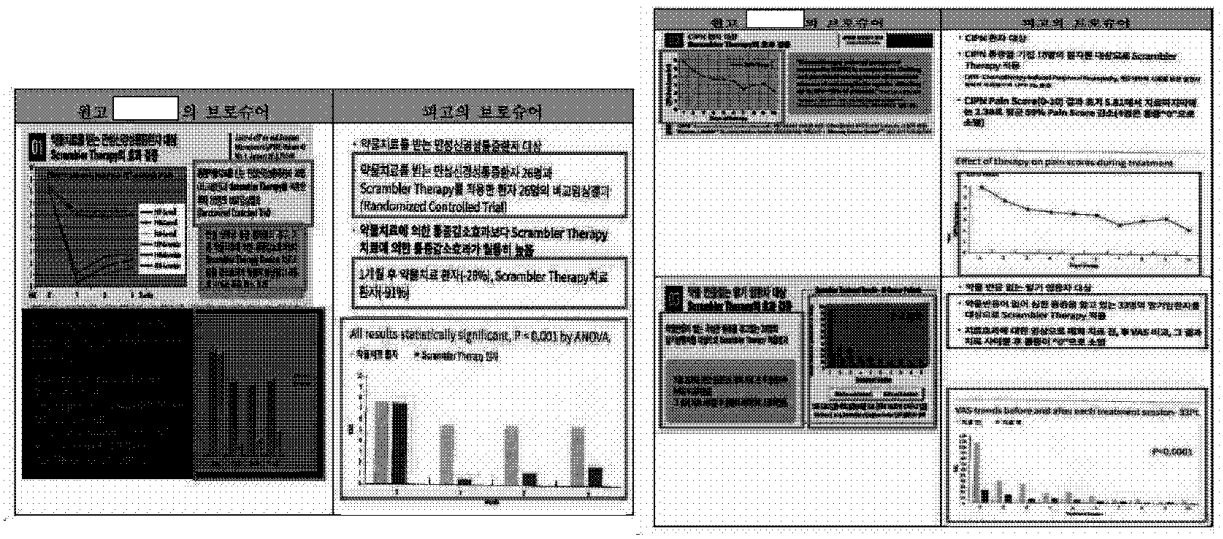
나아가 피고는 피고 의료기기를 제조하는 과정에서 원고들의 성과를 모방하게 됨에 따라 별도로 임상시험 등의 안정성과 유효성 확인과정을 거치지 않았기 때문에 원고 의료기기 가격인 8,000만 원에 비하여 매우 낮은 2,000만 원에 판매할 수 있게 됨으로써 원고들에게 막대한 피해를 입히고 있다.

피고의 이러한 행위는 원고들의 성과물을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 도용하여 원고들의 경제적 이익을 침해한 것으로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목을 위반한 것이거나 민법상 불법행위에 해당하고, 이로써 피고는 최소한 351,700,856원을 초과하는 이익을 얻고 있으므로, 피고는 원고들에게 청구취지 기재와 같이 그 행위의 금지 및 침해품의 폐기와 손해배상(일부 청구)을 할 의무가 있다(다만, 이 사건 소송에서 이 사건 특허에 관한 주장은 제외한다).

2) 피고의 주장

---

6) ,



본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

원고들은 피고가 자신들의 성과물을 도용하였다고 주장하나, 원고들이 도용하였다고 지적하는 구체적인 자료들은 모두 원고 의료기기에 관한 것으로써 이 사건 치료방법과는 구분되어야 하므로, 원고 B, C, D은 이에 관하여 아무런 투자나 노력을 한 것이 없다.

또한 이 사건 치료방법은 이미 과거부터 있었던 치료방법인 경피신경전기자극에 의한 통증치료 방법의 일종으로 이를 단순히 이론적으로 설명하는 내용에 불과하거나 인간을 대상으로 하는 치료방법에 관한 것으로 특허법상 우리나라에서 독점적인 권리가 인정될 수 없는 것이다. 뿐만 아니라, 원고들이 유사하다고 지적하고 있는 파형은 원고 의료기기의 16가지 파형들 중 하나에 불과하여 전체적으로 피고 의료기기의 8가지 파형과 같다고 볼 수 없고, 전극의 부착위치 및 배치방법도 오래전부터 통증치료 관련 업계에서 일반적으로 사용되던 치료방법에 불과하며, 양 의료기기의 외관도 상당히 다르다. 이와 같이 이 사건 치료방법에 관하여는 독점적인 권리가 인정될 수 없고 피고 의료기기는 그 구체적인 파형과 작동되는 시스템이 구별되는 등 본질적으로 다르다. 또한 원고들이 주장하는 광고물과 마케팅 자료(설명자료)는 원고 의료기기를 단순히 설명한 자료에 불과하고, 그 중 유사한 부분이 있다고 하더라도 이는 관련 연구 논문들을 인용하는 과정에서 유사한 부분이 발생한 것이거나 의료기기의 설명으로서 불가피하게 유사하게 보이는 것이다.

결국 원고 A가 상당한 정도의 투자나 노력을 하였다고 하더라도 독점적인 권리가 인정되지 않는 이 사건 치료방법에 관한 부분을 제외한 나머지 부분에 관하여 피고가 원고 A의 성과물을 도용하였다고 볼 수 없다.

나. 관련 법리

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

지식재산권(Intellectual Property Right)은 인간의 정신적 활동으로 얻어진 무형적 가치를 대상으로 하는데, 이러한 정신적·무형적 가치는 원칙적으로는 물권의 대상이 되는 '유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력'과 달리 독점적이거나 배타적인 효력을 갖지 아니하고 사회구성원들이 자유롭게 이용할 수 있는 대상이다. 다만, 사회적·경제적·문화적 발전을 위하여 정신적·무형적 가치 중 특별히 특허법, 저작권법, 상표법 등 관련 법률에서 정한 요건을 갖춘 경우에만 배타적인 권리의 일종으로 보호받는다. 따라서 위와 같은 관련 법률의 요건을 갖추지 못한 정신적·무형적 가치는 그것이 특정인의 노력으로 발생되어 재산적인 가치를 가진다고 하더라도 독점적·배타적인 권리로 인정되지 아니하고 특별한 사정이 없는 이상 사회구성원들이 자유롭게 이용할 수 있는 것이 원칙이다.

그러나 예외적인 경우에는 지식재산권법의 요건을 갖추지 못하여 관련 지식재산권법에 따른 보호를 받지 못하는 경우에도 다른 법률이나 일반법에 의하여 보호받는 경우도 있다. 민법 제750조에 따르면, "고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다."고 규정하고 있는바, 민법 제750조의 불법행위가 성립하기 위해서는 반드시 저작권 등과 같이 법률에 정해진 엄밀한 의미에서의 권리가 침해된 경우에 한정되지 아니하고 법률상 보호할 가치가 있는 이익이 위법하게 침해되었다면 불법행위가 성립한다고 해석하여야 한다. 따라서 경쟁자가 상당한 노력과 투자로 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 경우에는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다(대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정, 대법원 2012.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

3. 29. 선고 2010다20044 판결 참조). 이러한 판례의 취지에 따라 2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정된 부정경쟁방지법(부칙에 따라 2014. 1. 31.부터 시행)은 '타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나로 규정하는 제2조 제1호 (차)목을 신설하였고, 아울러 (차)목에 해당하는 경우에는 손해배상책임 뿐만 아니라 부정경쟁방지법 제4조에 따른 금지청구권 등도 인정되게 되었다.

한편 부정경쟁방지법 제15조 제1항은 '특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 농수산물 품질관리법 또는 저작권법에 제2조부터 제6조까지 및 제18조제3항과 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다.'고 규정하여 다른 지식재산권법에 대하여 보충적인 지위를 인정하고 있고, 앞서 살펴 본 바와 같이 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물이라고 하더라도 관련 지식재산권법의 요건을 갖추지 못한 이상 타인이 자유롭게 이용할 수 있는 것이 원칙인바, 지식재산권법의 요건을 갖추지 못한 지적 성과물에 대하여 민법상 불법행위책임이나 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 책임이 성립하기 위해서는 예외적으로 특별한 사정이 인정되어야 하고, 단순히 타인의 지적 성과물을 이용하였다거나 모방하였다는 이유만으로 위 책임이 인정되는 것은 아니다. 그렇지 않다면, 관련 지식재산권법에 따른 요건을 갖추지 못하여 지식재산권으로서 보호를 받지 못함에도 불구하고 단지 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물이라는 이유만으로 손해배상청구권 뿐만 아니라 금지청구권 등도 인정되어 독점적 · 배타적 보호를 받게 될 것인데, 이는 무형적 가치의 성격상 유체물 등을 대상으로 하는 물권의 보호범위를 넘어서는 광범위한 보호를 인정하는 것으로 채권 · 물권에 관한 민법의 일반 법이론에

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

배치되고, 관련 지식재산권법이 정신적 · 무형적 가치를 지식재산권으로 인정하기 위하여 허가 또는 등록절차를 포함한 다수의 법률적 요건을 규정한 취지를 형해화하는 결과를 가져오게 될 것이다.

따라서 민법 제750조의 불법행위가 성립하기 위해서는 손해발생 뿐만 아니라 가해행위의 위법성이 인정되어야 하고, 위법성은 피침해이익의 성질과 침해행위의 태양과의 상관관계로부터 판단하는데, 앞서 본 법리에 비추어 보면 지식재산권법의 보호요건에 해당하지 않는 지적 성과물의 경우에는 원칙적으로는 일반 공중이 자유롭게 사용할 수 있는 것이므로 손해가 발생하였다고 하여 곧바로 위법성을 인정할 수 없고, 침해행위의 태양도 중요하게 고려하여야 한다. 마찬가지로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목도 민법상 불법행위를 인정한 위 판례와 동일한 내용을 규정하고 있고 본질적으로도 불법행위책임라고 할 것이므로, 그 침해를 인정하기 위해서는 침해행위의 태양을 고려하여 행위의 위법성이 분명하게 인정되어야 한다. 이러한 경우에야 지식재산권법의 요건을 갖추지 못한 정신적 · 무형적 성과물도 보호받을 수 있는 특별한 사정이 있다고 할 것이다.

다. 판단

먼저 피고가 이 사건 치료방법을 수행하기 위하여 피고 의료기기를 제조 · 판매한 것이 민법상 불법행위 또는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에 해당한다는 주장을 위 인정사실 및 관련 법리에 비추어 살펴본다.

우선 갑 제1, 6호증의 각 기재는 이 사건 치료방법에 관하여 학회나 강연이 있었다는 내용이거나 이 사건 치료방법 또는 원고 의료기기를 소개한 기사에 불과하여 원고들이 상당한 투자나 노력을 가한 성과물의 증거라고 보기 어렵고, 갑 제11호증의 2,

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

3, 4의 각 기재만으로 우리나라에서 의료기기를 판매하는 피고에 대하여 원고들의 성과물로서 인정하기 부족하다[더욱이 미국에서 승인을 받을 당시 원고들 측은 원고 의료기기가 사전에 시판된 의료기기와 동등하다고 주장하며 510(k)Summary[7]에 따라 임상시험을 거치지 아니하고 시판할 수 있도록 신청하여 허가받았다]. 또한 원고 B를 제외한 나머지 원고들은 일정한 계약관계에 근거하여 권리 · 의무를 부담하고 있을 뿐 이 사건 치료방법 그 자체에 대하여 상당한 투자나 노력을 가하였다고 보기 어렵고, 원고 B가 이 사건 치료방법을 개발하였다고 하더라도 이에 관련된 이 사건 특허를 그 주장에서 배제한 이상 이 사건 치료방법 그 자체에 대하여 독점적 · 배타적 지위를 인정할 근거가 없는 것은 분명하며, 이 사건 치료방법이 의료법 등 관련 법규에 따라 보건복지부장관 고시로 신의료기술로 선정된 것이 원고들에게 이 사건 치료방법에 대하여 어떠한 독점적 · 배타적 지위를 인정하는 것이 아니므로, 가사 원고들이 위 과정에서 광고나 판촉행위를 넘어서 직접 또는 간접적으로 비용을 지출하였다고 하더라도 이를 원고들의 성과물이라고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 치료방법에서 이 사건 특허로 보호되는 부분을 제외한 나머지 부분은 사회구성원들이 자유롭게 이용할 수 있다고 보아야 하고, 오히려 이 사건 치료방법에 대한 원고들의 주장을 인정하게 된다면 특정한 치료방법에 관하여 사실상 독점적 · 배타적 지위를 인정하는 것이 되어 앞서 본 특허법 또는 의료법 등의 취지에도 배치될 소지가 있으므로, 이 부분에 관한 피침해이익을 인정할 수 없다. 그러므로 앞서 보았듯이 피고에게 침해책임이 인정되기 위해서는 피고가 이 사건 치료방법을 수행하기 위한 피고 의료기기를 제조 · 판매한 행위에 대하여 분명한 위법성이 인정되어야 하는데, 위에서 살펴 본 바처럼 이미 널리 공개된 이 사건 치

7) 21 C.F.R. § 807.92. 규정에 따른 것으로 기존에 미국에서 합법적으로 시판된 다른 의료기기와 동등하다고 신고하여 인정되는 경우에는 임상시험 등 엄격한 절차를 거치지 않은 상태에서 시판할 수 있다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

료방법을 위한 의료기기를 제조·판매하는 행위는 이 사건 특허에 관한 부분을 제외한다면 어떠한 위법성이 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거도 없다. 그렇다면, 이 부분 피고의 행위는 민법상 불법행위 또는 부정경쟁방지법상 (차)목의 부정경쟁행위의 요건을 갖추었다고 볼 수 없다.

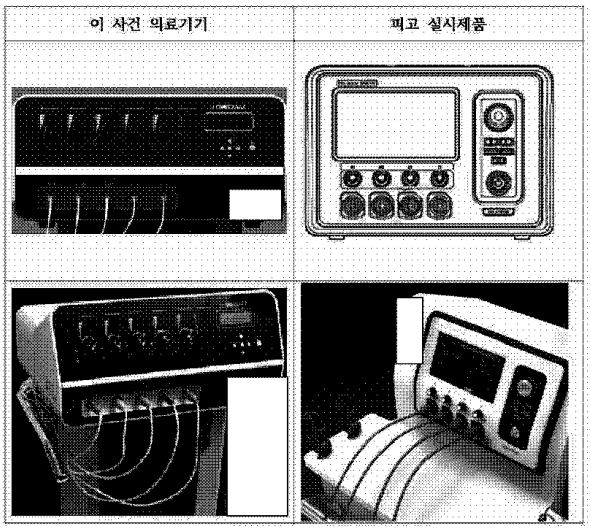
다음으로 피고 의료기기가 원고들의 성과물인 원고 의료기기를 도용한 것에 대하여 위와 같은 책임이 인정된다는 주장을 위 인정사실 및 관련 법리에 비추어 살펴본다. 우선, 원고 의료기기 자체가 원고 A의 투자나 노력이 가해진 성과물이라고 하더라도 나머지 원고들의 성과물이라고 볼 수는 없고, 갑 제8, 9, 10호증의 각 기재는 원고 A가 지출한 전체 경상연구비에 관한 것인데, 원고 A는 소외 회사와 출원 중인 특허권 또는 노하우에 관하여 계약을 체결하거나 나머지 원고들과 이 사건 공급계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같으며, 원고 A가 원고 의료기기만을 제조·판매하는 것도 아닌 바, 그 기재된 경상연구비 전액이 원고 의료기기 개발을 위하여 비용을 투자하였다는 것을 선뜻 믿기 어려울 뿐만 아니라, 원고 의료기기는 의료기기법 제6조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제9조 제2항 단서 6호에 따라 제조허가가 아닌 제조인증을 받은 것으로 관련 법규에서 정한 임상시험을 거쳤다고 볼 자료도 없으므로, 원고들이 주장하는 성과물을 인정하기 어렵다. 그 외 원고 의료기기 중 파형, 작동원리, 사용방법 등은 이 사건 치료방법에 포함되는 내용으로 이 사건 치료방법에 관하여 피고에게 침해책임이 성립되기 어려움은 앞서 본 바와 같다(원고 A는 이 사건 특허의 특허권자 또는 전용실시권자도 아니다). 여기에 을 제7, 13, 14, 17호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하고 원·피고의 각 의료기기는 동일한 치료방법을 위한 의료기기로서 필연적으로 이 분야에서 일반적으로 사용되고 있는 특성을 공유할 수밖에 없다는 점을 더하여 보

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

면, 원 · 피고의 각 의료기기는 동등한 의료기기라고 하더라도 그 외형[8], 채널의 수, 구조, 회로도 등에도 차이점이 적지 않아 피고가 원고 의료기기를 완전히 모방하였다고 보기도 어려우며, 가사 피고가 일부 유사한 부분을 모방하였다고 하더라도 원고들이 제출한 증거들만으로는 이미 공개되어 시판된 원고 의료기기를 일부 참조하는 행위의 태양이 관련 지식재산권법[9]에 위반되는 경우를 제외하고는 특별히 사회상규에 반하거나 경쟁질서에 반하여 위법성이 인정된다고 인정할 자료도 없다. 그렇다면, 이 부분도 민법상 불법행위 또는 부정경쟁방지법상 (차)목의 부정경쟁행위의 요건을 갖추었다고 볼 수 없다.

나아가 피고가 원고 A의 광고물, 마케팅 자료(설명자료)를 무단으로 사용한 것은 위와 같은 책임이 인정된다는 주장에 관하여 위 인정사실 및 관련 법리에 비추어 살펴본다. 앞서 든 증거들에 비추어 보면, 원고 A의 광고물에 기재된 것은 관련 학술논문에서 인용된 것으로 그 내용도 단순한 표, 그래프를 인용하거나 "약물치료를 받는 만성신경성통증환자 대상 Scrambler Therapy 효과검증" 등 간단한 선전 문구를 기재한 것에 불과하여 저작권이 인정된다고 보기 어렵고, 원고 A의 마케팅 자료(설명자료)는

---

8) 

9) 만약 지식재산권법에 의하여 보호되는 영역이 있다고 하더라도 이에 관하여 원고들의 주장 및 증명이 없다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

원고 의료기기의 사용방법을 기재한 기능적 저작물로서 마찬가지로 저작권이 인정되기 어렵다. 그리고 이 사건 치료방법이나 원고 의료기기에 관하여 민법상 불법행위나 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 성립되지 아니하는 이상 그 부분을 제외한 원고 A의 광고물과 마케팅 자료(설명자료)만으로는 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물이라고 보기 어렵다(원고 A를 제외한 나머지 원고들에 대하여는 그 성과물로 전혀 인정할 수 없다). 피고의 광고물과 마케팅 자료(설명자료)에 원고 A의 것과 유사한 부분이 있다고 하더라도 동일한 치료를 위하여 제작된 양 의료기기에 관한 광고물과 마케팅 자료(설명자료)는 필연적으로 유사한 부분이 발생할 수밖에 없고, 가사 피고가 일부 모방한 부분이 있다고 하더라도 원고들이 제출한 증거들만으로는 저작권이 인정되지 아니하여 일반 공중이 자유롭게 사용할 수 있는 공개된 광고물과 마케팅 자료(설명자료)를 일부 모방한 행위가 특별히 사회상규에 반하거나 경쟁질서에 반하여 위법성이 인정된다고 보기 부족하다. 그렇다면, 이 부분 피고의 행위도 민법상 불법행위 또는 부정경쟁방지법상 (차)목의 부정경쟁행위의 요건을 갖추었다고 볼 수 없다.

그 외 피고가 원고들의 성과물인 임상시험자료를 무단으로 사용했다는 점에 관하여 살펴본다. 위 인정사실에 따르면, 원고들이 피고가 이용하였다고 주장하는 임상시험자료는 일반적인 연구논문인 이 사건 각 저작물인데, 이는 원고 B가 공동저작권자이므로 부정경쟁방지법 제15조에 따라 저작권법이 우선 적용되고, 아래 제3.항과 같이 그 이용이 저작권침해로 인정되지 아니하는 이상 달리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 성립된다고 볼 수 없다. 그 외 나머지 원고들은 원고 B와 일정한 계약관계가 있다고 하더라도 그것만으로 이 사건 각 저작물 자체가 자신들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물이라고 인정하기 어렵고, 달리 원고들이 제출한 증거들만으로는 공

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

개된 학술 논문 및 자료를 이용하는 행위가 사회상규에 반하거나 경쟁질서에 반하는 위법한 것으로 민법상 불법행위나 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 성립된다고 인정하기 부족하다.

라. 소결

따라서 원고들의 위 주장은 모두 이유 없다.

3. 저작권침해 주장에 대한 판단(선택적 주장)

가. 원고 B의 주장 및 이에 대한 판단

피고는 건강보험심사평가원에 피고 의료기기에 의한 치료행위를 비급여대상으로 신청하면서 원고 B가 저작권을 보유하고 있는 이 사건 각 저작물을 임상시험자료로 제출하였으므로, 이는 저작권에 대한 침해에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 원고 B가 이 사건 각 저작물의 저작자 중 한명이고, 피고가 건강보험심사평가원에 피고 의료기기에 의한 치료행위를 비급여대상으로 신청하면서 이 사건 각 저작물의 제목, 임상주요내용, 임상방법, 결과, 결론 등을 기재하였으며, 이 사건 제1저작물의 사본을 첨부하여 제출한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 특별한 사정이 없는 이상 피고는 원고 B의 공동저작권을 침해하였다고 할 것이다.

나. 피고의 공정이용 주장에 대한 판단

1) 피고의 주장

피고는 이 사건 각 저작물을 사용한 것은 공정이용에 해당하여 원고 B에 대한 저작권침해가 인정되지 않는다는 취지로 주장한다.

2) 관련 법리

저작권법은 한미자유무역협정(Korea-U.S. Free Trade Agreement)에 따라 2011.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

12. 2. 법률 제11110호로 저작권법 제35조의3(저작물의 공정한 이용)을 신설하여 공정이용(Fair Use)의 법리를 명문으로 도입하였다.[10] 본건에 적용되는 구 저작권법(2016. 3. 22. 법률 제14083호로 일부 개정되기 전의 것, 이하 '구 저작권법'이라 한다) 제35조의3에 따르면, 저작물의 통상적인 이용방법과 충돌하지 아니하고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해지치 아니하는 경우에는 보도 · 비평 · 교육 · 연구 등을 위하여 저작물을 이용할 수 있는 예외를 인정하기 위하여 1. 영리성 또는 비영리성 등 이용의 목적 및 성격, 2. 저작물의 종류 및 용도, 3. 이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 그 중요성, 4. 저작물의 이용이 그 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향을 고려하여야 한다고 규정하고 있다.

구체적으로 저작물의 이용의 목적이 원저작물의 시장 또는 가치에 미치는 영향을 중심으로 검토하는데, 저작물 이용의 목적이 원저작물과는 다른 변형적 방법이나 변형적 목적으로 이용되어 원저작물을 단순히 대체하는 것이 아니라 새로운 가치를 부여하였다면 공정이용으로 인정하기 용이하고, 저작물을 이용한 이후에 원저작물을 이용할 동기가 상당 부분 감소하여 '원저작물의 수요대체성'이 인정된다면 공정이용으로 인정하기 어렵다. 이에 관한 원저작물의 시장 또는 가치의 범위는 저작물 그 자체 뿐만 아니라 그 저작권의 효력이 미치는 2차적 저작물의 시장범위를 포함하나, 저작권 자체(표현)로 인한 시장범위에 한정되고 그 저작물에 포함된 내용(아이디어)로 인한 시장범위까지 확장되는 것은 아니다. 한편 영리성은 이용자의 동기가 금전적인 이득을 얻기 위한 것인지 여부가 아니라 이용자가 일반적인 대가를 지불하지 아니하고 저작물을 이용하여 이익을 취하였는지 여부를 의미하는 것으로 이용하는 저작물 자체에 대한

10) 2016. 3. 22. 법률 제14083호로 다양한 분야에서 저작물 이용행위를 활성화함으로써 문화 및 관련 산업을 발전시키는 중요 목적을 수행하기 위하여 위 제35조의3 중 '보도·비평·교육·연구 등'의 목적과 고려사항 중 '영리성 또는 비영리성'을 삭제하였다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

영리성에 한정하여야 하는데, 현대 사회에서는 언론, 교육, 연구 등을 위한 목적이라고 하더라도 그 영리적 동기를 완전히 배제하기 어렵고, 위 개정 취지도 고려하면, 영리성 그 자체를 중요한 요소로 판단하기 어렵다. 따라서 단순히 이용자에게 영리적인 동기나 목적이 있다고 하여 공정이용으로 인정할 수 없는 것이 아니고, 그 영리성이나 이용의 목적이 충분히 변형적으로 인정되어 원저작물의 현재 또는 잠재적인 시장 또는 가치에 부정적 영향을 미치지 않는다면 공정이용으로 인정할 수 있다.

3) 판단

위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

『영리성 또는 비영리성 등 이용의 목적 및 성격』에 관하여 보면, 피고는 건강심사평가원에 피고 의료기기에 기한 치료행위를 비급여대상으로 신청하면서 국민건강보험법 제41조, 의료법 제53조, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조의2, 별표 제13호의2에 기하여 연구논문 등 관련 자료를 제출하라는 서식의 기재에 따라 이 사건 각 저작물을 이용하였는데, 그 이용의 목적이 행정절차인 비급여대상의 심사를 위한 것으로 학술연구가 목적인 이 사건 각 저작물과 달라 충분히 변형적 목적으로 이용되었고, 그 이용의 성격도 위 심사를 위한 것으로 영리성이 미약하다고 할 것이다. 피고가 자신의 영업을 위하여 심사를 신청하였다고 하더라도 이는 피고 의료기기에 관한 영리성이라고 할 것이지 이 사건 각 저작물을 이용하는 것에 대한 영리성이라고 볼 수 없으므로, 공정이용을 인정하는데 유리한 사정으로 참작한다.

『저작물의 종류 및 용도』에 관하여 보면, 이 사건 각 저작물은 공개된 학술지에 게재된 학술논문으로서 널리 이용되는 것이 사회적 · 과학적 발전에 도움이 되고, 지식의 축적을 통하여 사회를 발전시킨다는 저작권법의 목적에도 부합하므로, 공정이

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

용을 인정하는데 유리한 사정으로 참작할 수 있다.

『이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 그 중요성』에 관하여 보면, 피고는 이 사건 제1저작물의 전부를 복사하여 제출하였으므로 공정이용을 인정하는데 불리한 사정으로 인정된다.

『저작물의 이용이 그 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향』에 관하여 보면, 이 사건 각 저작물은 학술논문으로서 피고가 위와 같이 변형된 목적으로 이용한 것으로 인하여 그 시장 또는 가치가 훼손된다고 보기 어렵고, 행정관청에 제출한 것에 불과하여 그 이용으로 원저작물인 이 사건 각 저작물의 수요대체성이 인정될 수도 없으며, 이 사건 각 저작물의 내용(아이디어)에까지 시장 또는 가치의 범위가 확장된다고 볼 수 없으므로, 피고가 피고 의료기기를 판매하려고 하는 영리성이 이 사건 각 저작물의 시장 또는 가치를 침해하지 아니하고, 이를 공정이용을 인정하는데 유리한 사정으로 참작한다.

앞서 본 요소들을 종합하여 보면, 이 사건 각 저작물은 학술논문으로 보다 넓은 범위의 공정이용의 인정이 가능하고, 인정된 이용의 목적이나 영리성이 이 사건 각 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 부정적인 영향을 미치지 아니한다. 여기에 저작권법 제23조에 따르면 행정의 목적을 위한 내부자료로서 필요한 경우에는 그 한도 안에서 저작물을 복제할 수 있다는 점[11]을 더하여 보면, 피고가 이 사건 각 저작물을 이용한 것은 저작권법 제35조의3의 공정이용에 해당한다고 봄이 상당하고, 『이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 그 중요성』의 요소가 부

11) 일본 저작권법 제42조는 우리나라 저작권법 제23조와 유사한 내용을 규정하면서 제2항에서 더 구체적인 예외를 규정하고 있는데, 그 제2항 2호에 따르면, "행정청 또는 독립행정법인이 실시하는 약사(의료기기 및 재생의료 등 제품에 관한 사항을 포함)에 관한 심사, 조사 또는 행정청이나 독립행정법인에 대한 약사에 관한 보고에 관한 절차"를 제1항의 행정의 목적을 위하여 내부자료로서 필요하다고 인정되는 경우로서 인정하여 저작권의 제한사유로 규정하고 있다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

정적인 요소라 하더라도 그 이용이 변형적 목적으로 이용되어 실질적으로 이 사건 각 저작물의 시장 또는 가치를 침해하지 아니하는바, 이를 근거로 위 긍정적인 요소들을 배척하고 공정이용의 성립을 부정하기 부족하다.

다. 소결

따라서 원고 B의 위 주장은 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고들의 각 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이규홍

판사 김효진

판사 최호진

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

별지1

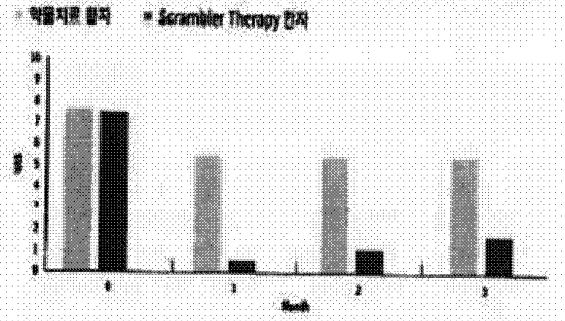
목 록

1. 모델명 [ ]의 의료기기. 끝.

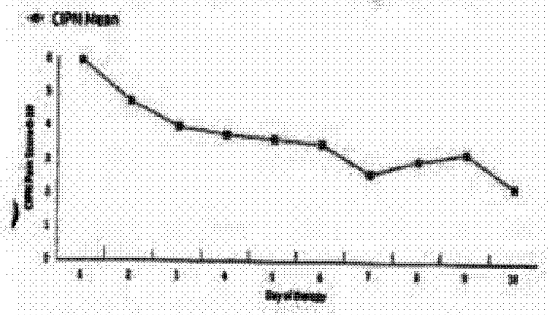
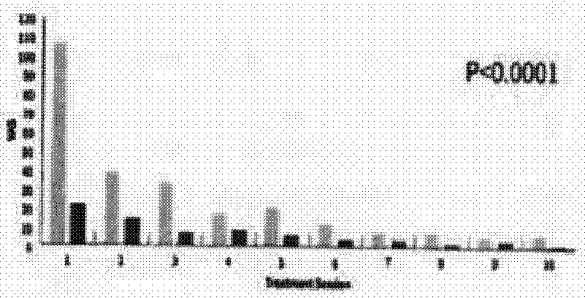
본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

별지2

목 록

1	• 약물치료를 받는 만성신경성통증환자 대상 • 약물치료를 받는 만성신경성통증환자 26명과 Scrambler Therapy를 적용한 환자 26명의 비교임상결과 (Randomized Controlled Trial) • 약물치료에 의한 통증감소효과보다 Scrambler Therapy 치료에 의한 통증감소효과가 월등히 높음 • 1개월 후 약물치료 환자(-28%), Scrambler Therapy치료 환자(-91%) All results statistically significant, P < 0.001 by ANOVA. 

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

2	· CIPN 환자 대상 · CIPN 통증을 가진 18명의 환자를 대상으로 Scrambler Therapy 적용 CIPN : Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy, 항암제약제 치료를 받은 암환자 에서의 보편적으로 나타나는 증상 · CIPN Pain Score(0-10) 결과 초기 5.81에서 치료마지막에는 2.38로 평균 59% Pain Score 감소(4명은 통증"0"으로 소멸) Effect of therapy on pain scores during treatment 
3	· 약물 반응 없는 말기 암환자 대상 · 약물반응이 없어 심한 통증을 앓고 있는 33명의 말기암환자를 대상으로 Scrambler Therapy 적용 · 치료효과에 대한 임상으로 매회 치료 전, 후 VAS 비교, 그 결과 치료 사이클 후 통증이 "0"으로 소멸 VAS trends before and after each treatment session- 33Pt. 

끝.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

별지 3

피고의 마케팅 자료

치료 적용 방법

1. 환자에게 현재 가장 환부(통증이 심한 부분)가 어디인지 질문하십시오. 통증부분을 촉진하여 정확하게 표시합니다.

2. 표시한 환부 주위의 정상 경락인 근육에 전극을 부착합니다.(수족,수평,흉쇄피치등...)

3. 환자에게 치료가 시작 될 것을 말하고 느낌이 올 때 알려달라고 말합니다.
두개의 전극 모두 자극을 느껴야 하며 그 중 어느 한 쪽을 더 강하게 느끼게 됩니다.

4. 천천히 자극강도를 올리십시오. 환자는 "바늘로 찌르는 느낌(sting)" 이나 "뜨거운 느낌(burn)"을 느끼기 시작합니다. 이때 강도를 조금 더 올리면 "짜르르 퍼지는 느낌(tingling)" 으로 바뀌게 됩니다. 강도를 올린 후 에도 환자가 여전히 " 바늘로 찌르는 느낌" 이나 "뜨거운 느낌" 또는 어떤 불편한 느낌을 느낀다면, 강도를 0 으로 내리고 전극의 위치를 기존 부착지점에서 좀 더 바깥쪽으로 옮겨 치료의 절차를 처음부터 다시 시작해야 합니다.

5. 환자가 참을 수 있는 최대강도까지 자극을 올려야 한다고 환자에게 알려줍니다. 환자는 절대로 불편함을 느껴지 않아야 합니다. (강한 자극을 느끼면 강도를 내려 주어야 함.)

6. 환자가 견딜 수 있는 최대강도가 되었다고 말한다면, 환자가 가지고 있던 통증의 유무를 확인합니다. (통증 부위에 통증이 없어져야 제대로 전극을 부착한 것임.)

7. 해당부위 통증이 없어졌다면, 이제 주변에 통증이 남아있는 부분을 치료하기 위해 위의 절차를 따라 추가 채널을 사용하여 통증 부위를 찾아 치료를 시작합니다.
- 한번에 한 채널만을 확인하고 부착 시켜야 합니다.
- 만약 통증경에 약간의 통증이 남아있다면 추가로 채널을 사용하여 기존 채널과 교차되게 위치시킵니다.
- 환자가 한 채널에서 강도를 잘 느껴지 못한다면 다른 채널을 추가로 배치해야 합니다. (환자의 감각정도에 따라, 근육부위별에 따라 감각이 다르므로 한 채널 치료시 느껴지 못한다면 여러 채널을 배치해서 치료합니다.)

8. 전극을 정확한 위치에 부착하게 되면, 환자를 편안한 자세로 있게 해줍니다. 치료 중간에 환자가 불편해하지 않는 범위에서 강도를 조금 더 올려주면 좋습니다.

9. 효과적인 치료를 위해서는 마지막 전극이 부착 된 후 최소30분은 유지해야 합니다.

10. 표준 10번의 연속적인 치료가 이루어져야 합니다. 2일정도의 공백은 괜찮습니다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

3. 전극의 위치 및 배치방법

- 각 채널의 전극케이블 종단에 적색과 흑색, 두 개의 스냅단자가 있다. 스냅단자에 전극을 연결한다. 특별한 경우를 제외하고, 전극은 통증부위로부터 약간 바깥쪽에 부착 한다. 전극을 부착하기 전에 통증부위의 위치를 확인할 필요성이 있다. 통증부위를 찾는 가장 최고의 방법은 통증 부위를 찾을 때까지 손가락으로 약간의 압력을 가하여 눌러보는 것이다.

- 각 채널들의 각 전극 쌍은 통증부위의 경계선으로부터 바깥쪽으로 약간 떨어진 위치에 부착해야 한다. 예를 들어 아래 그림에서 분홍색 부분이 통증부위라면 각 채널의 전극 쌍은 통증부위에서 약간 벗어난 위치에 그림과 같은 방법으로 부착한다.

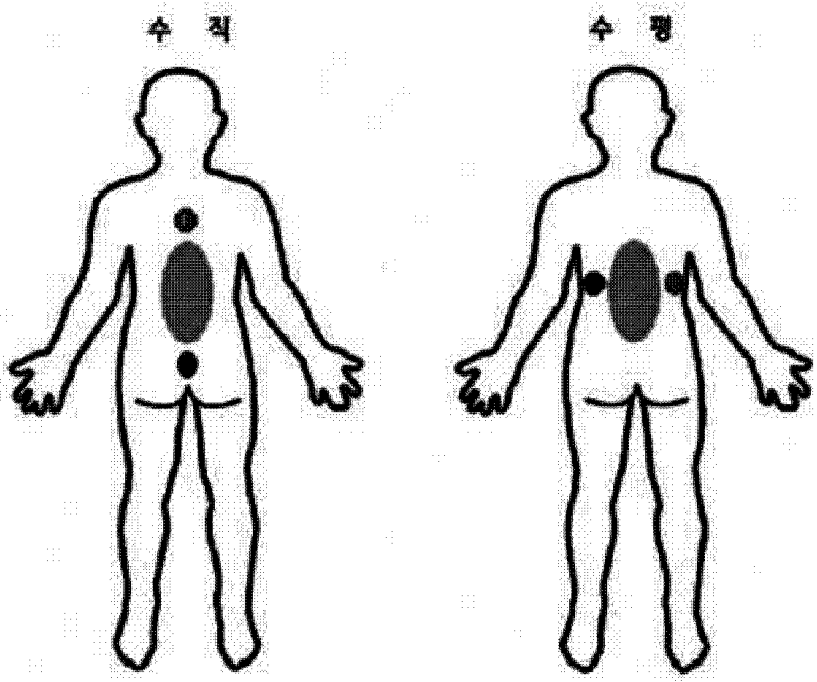


그림. 전극패드의 부착 위치 선정 예
(그림에 표시된 숫자는 각 채널의 전극패드 쌍을 의미한다)

- 위 그림에서, 첫 번째 예는 전극을 수직으로 배치한 예이고 두 번째 예는 수평으로 배치한 예로서 통증부위를 중심으로 가로지르도록 배치되었다.

- 통증의 형태에 따라 부착하는 것이 보다 바람직하다.

- 다수의 채널을 사용하는 경우에는 다음의 전극 부착 방법을 참조하여 전극을 부착한다.

- 각 채널의 적색과 흑색 전극 쌍은 통증 부위를 중심으로 수직, 수평 또는 대각선으로 배치되도록 부착한다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

- 여러 채널의 전극 쌍을 수직 방향으로 배치하는 경우에는 아래 그림과 같이 동일한 색상의 전극을 동일한 방향으로 부착하여야 한다. 수평 방향으로 배치하는 경우에도 동일하다. 만약 이러한 배치 방법을 따르지 않으면 통증 완화의 효과는 떨어지게 된다. 예를 들어 채널1과 2를 수직으로 배치하는 경우 채널1의 적색 전극을 상단에 부착했다면 역시 채널2의 적색 전극을 상단에 부착하는 것이 바람직하다.

- 수평으로 배치하는 경우에도 동일한 방법으로 부착한다. 만일 채널1의 적색 전극을 우측에 부착했다면 채널2의 적색 전극도 역시 우측에 부착한다. 다음 그림은 하나의 통증 부위에 다수의 채널을 동시에 사용하는 경우에 대한 전극의 부착 예시이다.

- 다음 그림은 하나의 통증부위에 여러 채널을 사용하는 경우에 대한 전극의 부착예시이다.

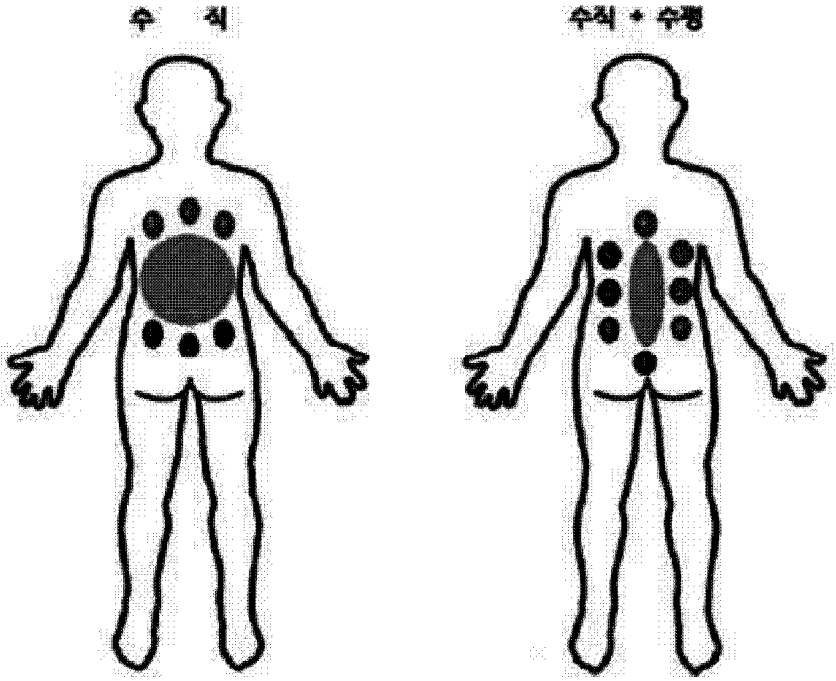


그림. 다수의 채널을 사용하는 경우의 예

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

사용방법

1) 치료 프로토콜

• 치료는 가장 효과적이고 지속적인 통증완화를 보장하기 위해 30~45분을 권장합니다. 하지만 이 기계는 1~60분까지 설정을 할 수 있도록 되어 있습니다.

• 치료는 반복적으로 적어도 10회를 한 주기로 가능하며, 일주일에 5번까지 반복할 수 있습니다.

• 만일 시간 설정된 적이 없다면, 치료시간이 설정되어 있는 초기 상태로 가동될 것입니다.

2) 시간 설정

• 권장 치료 시간 : 45분 (설정 가능범위: 1~60분)

① 기기의 동작이 대기 상태인지 확인 하십시오. (대기 상태에서 시간 설정이 됩니다.) 초기 치료시간은 45분으로 설정되어 있습니다.

② SET 버튼을 눌러주세요.

③ 설정시간이 활성화되면 엔코더를 돌려 시간을 설정하세요.

④ 시간 설정을 완료 하시려면 SET 버튼을 누르면 설정시간이 저장됩니다.

3) 볼륨 설정

• 볼륨 설정은 정지 상태에서만 가능합니다. SET 버튼을 2초 이상 누르면 볼륨 설정 창이 활성이 됩니다.

• ◀ 버튼을 눌러 볼륨을 줄이고, ▶ 버튼을 눌러 볼륨을 높입니다. 원하는 볼륨 설정 후 SET 버튼을 눌러 볼륨 설정을 완료 합니다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

• 기기를 전원을 켰다 다시 동작 시키더라도 볼륨 크기는 가장 최근에 사용했을 때 설정 시킨 것과 똑같습니다.

안전상의 이유로 경고음을 사용 못하게 할 수는 없습니다.

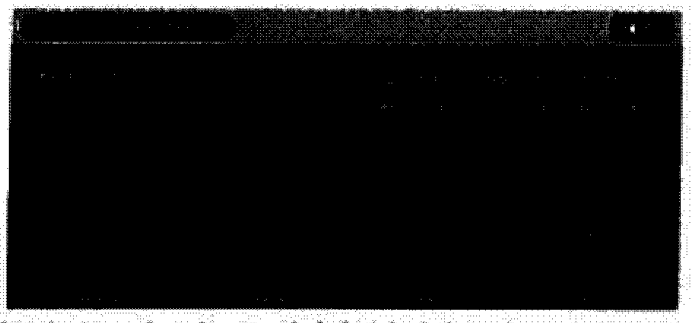
4) 동작 설명

• 기기의 전원을 켜면 다음과 같은 로딩화면이 표시됩니다. 이때 자가테스트를 하여 기기의 문제가 있는지 체크 합니다.

① 채널의 출력조절기를 시계 방향으로 회전시키기 전에, 4개의 전극케이블이 각 채널의 전극소켓에 정확히 연결되어 있는지, 전극이 올바르게 잘 연결되어 있는지 확인 하십시오.

② 전극케이블이 올바르게 연결되어 있다면 전면부에 있는 CH.1~CH.4는 Ready 상태로 되어 있을 것입니다. 만약 적색으로 에러 경고표시가 켜진다면 해당 에러를 확인하여야 합니다.

③ SET 버튼을 눌러 원하는 시간을 엔코더를 이용하여 설정 후 다시 SET 버튼을 눌러 시간 설정을 저장합니다.

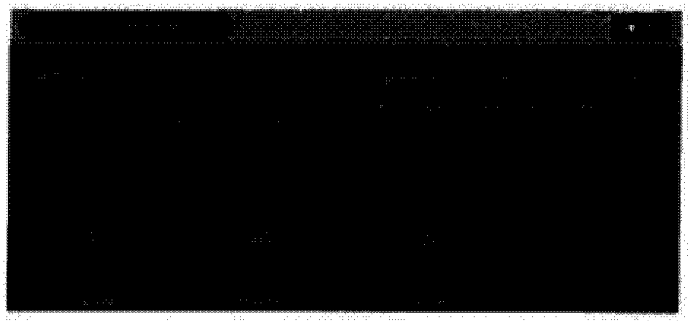


④ START 버튼을 누르면 "치료를 시작하겠습니다." 라는 안내멘트와 함께 치료가 시작됩니다. 기기가 올바르게 동작하면 START 버튼 LED는 점등되고, 나머지 버튼은 소등됩니다. LCD 화면에서도 Run이라는 문구로 동작을 확인할 수 있습니다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

⑤ 치료가 시작되면 채널의 출력조절기를 시계 방향으로 천천히 회전시키면서 환자가 전극으로부터 자극을 느낄 수 있을 때까지 적절히 전극의 출력을 조절합니다. 일반적으로 두 개의 전극 중에서 한쪽 전극으로부터 더 강한 자극을 받는다는 느낌을 받게 됩니다. 치료 중에는 다음과 같이 총 치료시간, 치료 동작중인 시간, 잔여 치료 동작 시간, 출력세기가 표시됩니다. 기기가 정상적인 치료 동작을 수행하는 동안에는 각 채널의 출력조절기에 의해 조절된 전극으로부터의 자극의 강도가 1~100% 게이지로 조절 가능합니다.

⑥ 치료 동작 중에 경보음이 발생하면서 에러 경고표시가 켜진다면 전극케이블의 연결 상태 등 에러 원인을 재확인 하여야 합니다.



5) 에러

• 기기가 경보음이 발생하면서 다음과 같은 경고 표시되는 경우가 발생할 수 있습니다. 경보음이 발생하면서 에러 경고표시가 표시되는 이유는 다음과 같습니다.

① 전극케이블이 전극케이블 소켓으로부터 분리된 경우
② 전극케이블의 단절된 경우
③ 전극케이블의 스냅에서 전극이 분리된 경우
④ 전극과 환자의 환부와의 접촉이 불안정한 경우
⑤ 전극이 불량인 경우
⑥ 전극끼리 붙어 있을 경우
⑦ 채널보드가 고장 난 경우

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

[redacted]

• 경보음을 해제하기 위해서는 위와 같이 경보음이 발생한 원인을 점검하고 원인을 제거한 후 START 버튼을 누르면 일시중지된 치료를 재개할 수 있습니다.

에러 경고표시 세부설명

OPEN	- 전극케이블이 단절된 경우 - 전극케이블의 스냅에서 전극이 분리된 경우 - 전극과 환자의 환부와의 접촉이 불안정한 경우 - 전극이 불량인 경우
SHORT	- 전극끼리 붙어 있을 경우
OUT	- 전극케이블이 전극케이블 소켓으로부터 분리된 경우
CHECK	- 채널보드가 고장 난 경우

6) 동작의 중단방법

• 치료를 중단하고자 하는 경우에는 치료 동작 중에 STOP 버튼을 누르면 일시정지 상태가 되며 일시정지 상태에서는 STOP 버튼 LED는 점멸합니다.

[redacted]

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

• slow start 기능이 있어 일시정지 후 다시 기기를 치료를 시작할 때 출력은 천천히 증가합니다.
• 출력이 천천히 증가할 때 채널의 출력세기는 조절되지 않습니다.
• 일시정지 상태에서 2초 이상 STOP 버튼을 눌러주면 다음과 같은 화면이 표시되며 "치료가 종료되었습니다." 라는 안내 멘트와 함께 치료 프로그램이 종료됩니다.

• 치료를 조기종료를 하거나 장치를 빨리 끌 수도 있습니다.

7) 작동 확인

환자는 이 기기를 사용하는 동안, 통증이 즉시 감소하는 것을 느껴야 하고 전기자극에 대하여 불편함을 느끼지 않아야 합니다. 만일 환자가 어떠한 형태이든 불편함을 호소한다면, 즉시 기기의 연결 상태를 점검해야만 합니다. 만일 적당 치료부위를 찾기가 어렵다면, 환자가 자극에 대하여 불편함을 호소하지 않는 범위 내에서 부분적으로 통증을 가라앉히는 목적으로 치료를 해도 괜찮습니다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2019-12-03

저주파 치료기와 [ ] 의 차이점

	저주파치료기	[ ]
특징	정피성	경피성
형태	저주파 전류	무통증 정보 파형
적응증	근육통	난치성 만성 통증, 암성통증, 수술 후 극심한 통증, 신경통, 근육통 등 다양한 통증 치료
자극 강도	50~150mA (인체에 생성되지 않는 부자연스러운 강한 강도의 자극)	5mA이내(인체에 자연스러운 전기적 신호를 주기 위한 것으로 아주 미세한 강도의 자극)
방법	Linear -일정 주파수를 반복자극	Non-linear -16개 파형을 랜덤화한 반복 자극
효과	A- 베타(촉각) 신경에 작용해 통증 전달을 차단함으로써 통증 감소	A-델타 및 C섬유 (통각) 신경에 작용해 무통증 정보를 전달함으로써 통증 인식 못함

끝.